Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@arbeitsfall.example>
An	Fallbearbeitung <akte@arbeitsfall.example>
Datum	Fri, 23 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Preisanhang im Gastkonto

Mila Schuster ist seit 2017 im technischen Einkauf tätig. Am 23. Oktober 2026 übergab ihr der Geschäftsführer eine fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung. Die Firma wirft ihr vor, am 5. Oktober die Verhandlungsuntergrenze für sechs Kalibriervorrichtungen und direkte Kundendurchwahlen in ein über die Anbieterseite zugängliches KI-Gastkonto eingegeben zu haben. Schuster sagt, sie habe für eine Anfrage eine Übersetzung benötigt und geglaubt, über den Link im Intranet in die abgeschottete Firmeninstanz zu gelangen. Sie hat den Vorfall am 6. Oktober selbst gemeldet. Eine Kündigungsandrohung oder Abmahnung wegen vertraulicher Daten liegt nicht vor.

Sachgrundlage zum Vorgang AR-03

Finkenmaß Messgeräte GmbH · Gera · 26.10.2026

Der Anhang war im Einkaufssystem mit der Stufe Vertraulich gekennzeichnet. Nur sechs Personen durften auf die ungeschwärzte Version zugreifen. Der Preisabstand zum Zielangebot betrug zusammen 38.400 Euro. Ein Browserprotokoll belegt den Aufruf eines externen Gastdienstes und den Zeitpunkt der Anfrage. Der Einkauf speichert personenbezogene Durchwahlen zusammen mit Namen. Der Compliance-Beauftragte Lars Peitz hat am 6. Oktober einen Screenshot und am 12. Oktober eine Anbieterantwort erhalten. Geschäftsführer Niko Wernig behauptet, er habe am 12. Oktober erstmals belastbar erfahren, welche Variante des Dokuments übertragen worden sei. Für den Betriebsrat hat er als Zeitpunkt der Erstkenntnis den 12. Oktober angegeben.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@arbeitsfall.example>
An	Fallbearbeitung <akte@arbeitsfall.example>
Datum	Tue, 27 Oct 2026 09:41:00 +0100
Betreff	AW: Der Preisanhang im Gastkonto

Die Personalstelle stützt sich auf eine im August versandte Regel, nach der externe KI nur ohne interne Daten genutzt werden darf. Bei Auffälligkeiten sieht die Regel eine Meldung und technische Sperre vor. Die Firma führt an, die Anzeige des Gastdienstes habe ausdrücklich auf die getrennte Kontoumgebung hingewiesen. Schuster verweist auf identische Produktfarben und eine Störung beim Firmenlogin. Ein Zeuge aus dem Einkauf erinnert sich, dass Wernig bereits am 6. Oktober den Bildschirm von Peitz gesehen und eine Tabelle darauf erkannt habe. Er habe den Wortlaut der Unterredung nicht verstanden. Welche Sachverhaltsdarstellung der Betriebsrat vor seiner Antwort erhielt, ist streitig.

Kenntnis und Reaktion

Finkenmaß Messgeräte GmbH · Vorgang in Gera

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

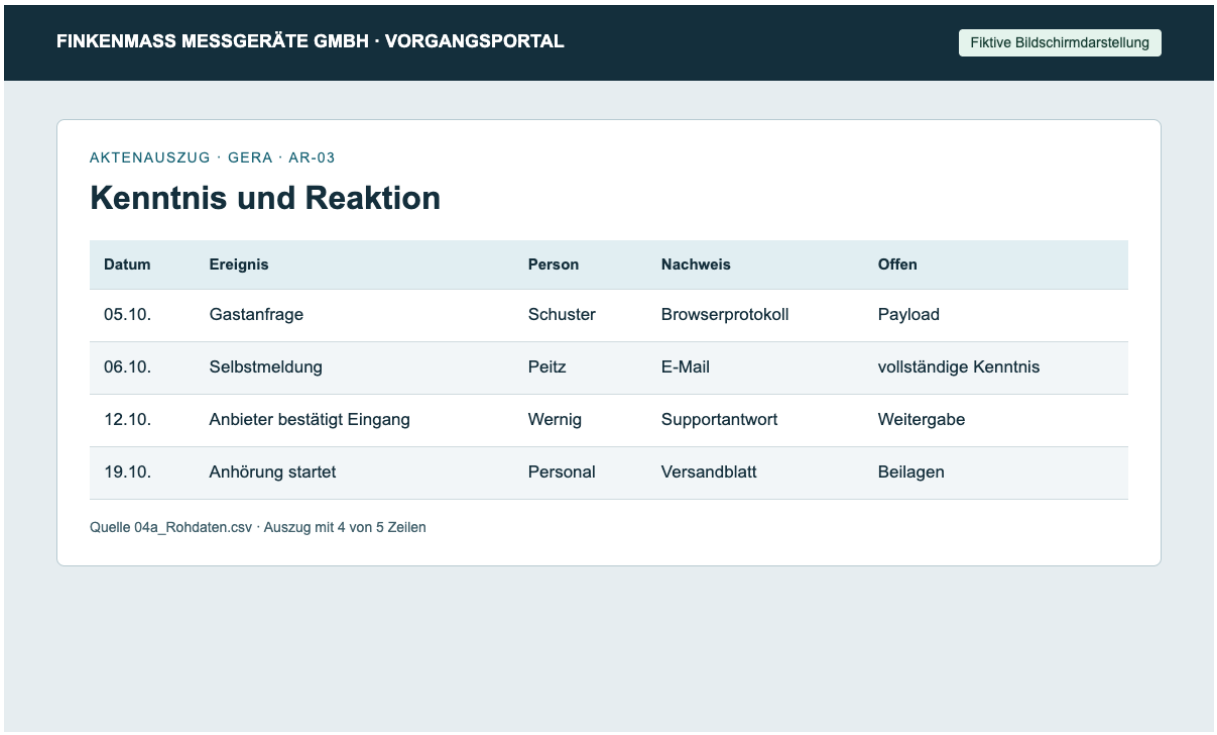
Datum	Ereignis	Person	Nachweis	Offen
05.10.	Gastanfrage	Schuster	Browserprotokoll	Payload
06.10.	Selbstmeldung	Peitz	E-Mail	vollständige Kenntnis
12.10.	Anbieter bestätigt Eingang	Wernig	Supportantwort	Weitergabe
19.10.	Anhörung startet	Personal	Versandblatt	Beilagen
23.10.	Kündigung zugegangen	Schuster	Empfang	Fristbeginn § 626

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Datum	Ereignis	Person	Nachweis	Offen
05.10.	Gastanfrage	Schuster	Browserprotokoll	Payload
06.10.	Selbstmeldung	Peitz	E-Mail	vollständige Kenntnis
12.10.	Anbieter bestätigt Eingang	Wernig	Supportantwort	Weitergabe
19.10.	Anhörung startet	Personal	Versandblatt	Beilagen
23.10.	Kündigung zugegangen	Schuster	Empfang	Fristbeginn § 626

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 28.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Der Serverexport vom 28. Oktober zeigt eine E-Mail an Wernig vom 6. Oktober um 10.12 Uhr. Die Anlage nennt den Gastlink, die Dokumentkennung und die ungeschwärzte Version. Der Server meldet die Ablieferung im Postfach, ein Leseereignis ist nicht gespeichert. Am selben Tag antwortete Wernig, die IT solle den Vorgang sichern und feststellen, ob die Einreichung wirklich an den Dienst ging oder vor dem Absenden gesperrt wurde. Der am 12. Oktober eingegangene Anbieterbeleg bestätigt einen erfolgreichen Eingang und eine Löschung nach 24 Stunden. Eine Weitergabe an Dritte ist darin weder belegt noch sicher ausgeschlossen. Der Betriebsrat erhielt nachweislich weder den frühen Schriftwechsel noch die genaue Fassung der Selbstauskunft.

Besprechungsvermerk zum Vorgang AR-03

Finkenmaß Messgeräte GmbH · Gera · 29.10.2026

Die Frist zur Klage soll sofort gesichert werden. Beurteile den Kenntnisstand des Kündigungsberechtigten am 6. und 12. Oktober als zwei begründete Varianten. Arbeite Kündigungsgrund, tatsächliche Datenübermittlung, Erkennbarkeit der Kontoumgebung und Schutzmaßnahmen getrennt aus. Die Arbeitgeberin beschäftigt im Betrieb 62 Personen. Die Betriebsratsanhörung wurde für beide Kündigungsarten eingeleitet und die abschließende Stellungnahme ging am 21. Oktober ein. Es soll geklärt werden, ob eine technische Sperre, Aufklärung und eine Abmahnung künftig genügen konnten. Eine getrennte betriebliche Datenschutzprüfung soll Rollen, Übermittlung und etwaige Meldepflichten am konkreten Vorfall prüfen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 29.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Entwirf eine Kündigungsschutzklage mit getrennten Anträgen gegen außerordentliche und hilfsweise ordentliche Kündigung sowie eine Frist- und Beweismatrix.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

FINKENMASS MESSGERÄTE GMBH

Der Preisanhang im Gastkonto

Vertrauliche Eingaben in frei verfügbare KI, außerordentliche Kündigung und Kenntnisfrist

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Entwirf eine Kündigungsschutzklage mit getrennten Anträgen gegen außerordentliche und hilfsweise ordentliche Kündigung sowie eine Frist- und Beweismatrix.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

Vorgabe zur geschützten Übersetzung

Datum 27.08.2026
Von Finkenmaß Messgeräte GmbH
An Zur Fallakte

Für interne Daten und Dokumente verwenden Sie nur den im Firmenportal ausgewiesenen Bereich Fachübersetzung. Gastkonten und persönliche Konten sind für diese Daten gesperrt. Melden Sie einen Wechsel des Anmeldewegs oder eine Fehlermeldung sofort der IT. Gezeichnet Lars Peitz, Compliance.

Fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung

Datum 23.10.2026
Von Finkenmaß Messgeräte GmbH
An Zur Fallakte

Hiermit kündigen wir das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos. Hilfsweise kündigen wir es ordentlich zum 31. Januar 2027, hilfsweise zum nächstzulässigen Termin. Gezeichnet Niko Wernig, Geschäftsführer. Der Empfang des Originals am 23. Oktober 2026 um 12.05 Uhr ist auf der Durchschrift von Mila Schuster bestätigt.